



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 6328/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária das Rodovias Integradas do Sul - CCR ViaSul

Referência: Processo nº 50500.173903/2023-41

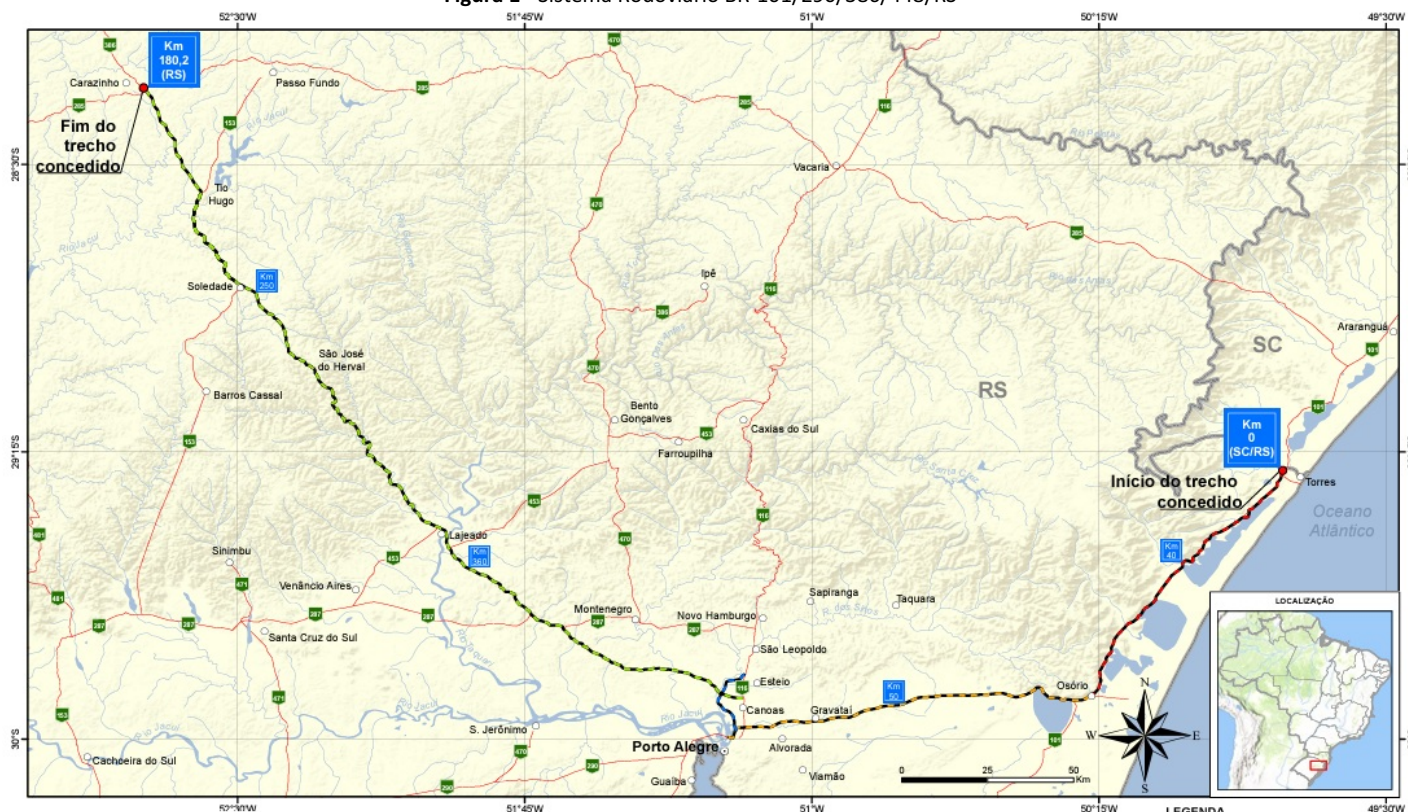
Assunto: Exame de Admissibilidade - Pleito de Reequilíbrio Parcial - Medidas Mitigadoras - Instrução Normativa nº 33/2024 - BR-101/448/386/290/RS - Contrato do Edital de Concessão do Edital nº 01/2018.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise de admissibilidade, nos termos do art. 9º da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), do pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro por meio de medidas mitigadoras, formulado pela Concessionária CCR ViaSul por meio da Carta VS - ADC nº 421/2025 (SEI nº 33243630), de 09/06/2025, em decorrência do aumento extraordinário dos custos de insumos, ocasionado pelos efeitos da pandemia de COVID-19 e do conflito armado entre Ucrânia e Rússia.

1.2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) compreende o trecho da BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre), conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-101/290/386/448/RS



Fonte: PER - Edital nº 01/2018

1.3. Complementarmente, informa-se, no Quadro 1, os dados referentes ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), celebrado entre a Concessionária ViaSul e o Poder Concedente, representado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT:

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
------	-----------	-------------------

1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019
7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem por objetivo analisar a admissibilidade referente ao pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de medidas mitigadoras, apresentado pela Concessionária CCR ViaSul, em razão da variação extraordinária e imprevisível nos preços dos insumos rodoviários, decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19 e do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

2.2. Para tanto, serão examinadas a motivação e mérito do pleito, bem como as disposições contratuais e regulatórias aplicáveis, a fim de fornecer subsídios à Diretoria Colegiada desta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT para a deliberação quanto à recomposição parcial dos custos pleiteados pela Concessionária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

3.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 2 - Histórico do Processo 50500.173903/2023-41

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta VS - ADC nº 433/2023	17419483	15/06/2023	A Concessionária CCR ViaSul formaliza o pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão nº 01/2019, devido aos custos decorrentes do aumento exponencial do preço dos insumos básicos de construção e de serviços de infraestrutura rodoviária, impactados pela pandemia da COVID-19 e pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
3	Despacho da SUROD	17426341	20/06/2023	A SUROD encaminha para conhecimento da matéria e adoção das providências cabíveis.
4	Despacho da GECON	17540486	27/06/2023	A GECON remete o processo à GEGEF para análise preliminar de mérito.
5	Ofício SEI nº 31531/2023/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT	19102556	26/09/2023	A GEGIR comunica à Concessionária ViaSul que o pleito de variação do aumento extraordinário dos preços dos insumos de obras rodoviárias está sendo tratado de forma global no processo nº 50500.183176/2022-49. Informa que já realizou análise e manifestação técnica, contratual e regulatória acerca da pertinência e mérito do pleito e da proposta de metodologia para quantificação e precificação em Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 18625617).
6	Despacho da GEGIR	19166752	26/09/2023	A GEGIR informa que este pleito, por conexão, será tratado conjuntamente no processo nº 50500.183176/2022-49.
8	Carta VS-ADC nº 421/2025	32896271	09/06/2025	A CCR ViaSul formaliza um novo requerimento solicitando a aplicação de "Medida Mitigadora de Desequilíbrio Econômico-Financeiro" na modalidade "Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência".
9	Declaração de Veracidade da Carta VS-ADC nº 421/2025	32896281	09/06/2025	Declaração de que os documentos apresentados são completos, verdadeiros e corretos, e que a Concessionária atendeu aos requisitos contratuais e regulamentares ¹¹ .
10	Despacho da GEGEF	33097863	17/06/2025	A GEGEF encaminha o processo à GEGIR para ciência, análise e adoção das medidas cabíveis, considerando que, até o presente momento, não há providência a ser adotada no âmbito da GEGEF121212.

4. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

4.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5.1. Inicialmente, destaca-se que a [Instrução Normativa nº 33, de 14 de novembro de 2024](#), disciplina os procedimentos para garantir o equilíbrio econômico-financeiro nos Contratos de Concessão, estabelecendo critérios para a admissibilidade dos pleitos de recomposição, os quais devem ser analisados preliminarmente pela SUROD e submetidos à Procuradoria Federal junto à ANTT para exame de juridicidade e enquadramento legal, além de prever a possibilidade de reequilíbrios parciais, cautelares ou baseados em evidências, como medidas provisórias destinadas a mitigar impactos financeiros e assegurar a continuidade dos serviços enquanto se aguarda a conclusão do processo principal.

5.2. O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa de pedágio, com fundamento no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), tem origem nos eventos extraordinários de aumento exponencial dos preços de insumos básicos de construção e serviços de infraestrutura rodoviária, em decorrência da pandemia da COVID-19 e do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Concessionária argumenta que tais eventos impuseram a necessidade de arcar com custos elevados e imprevisíveis, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Outrossim, importa ressaltar que o pleito principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, decorrente do aumento extraordinário dos custos de insumos de obras rodoviárias, com base na metodologia de cálculo elaborada pela própria ANTT, encontra-se em análise nos Processos nº 50500.173903/2023-41 e 50500.183176/2022-49.

5.4. Não obstante, nos tópicos seguintes, proceder-se-á à análise da documentação apresentada pela CCR ViaSul, com o objetivo de **avaliar a admissibilidade do pedido de reequilíbrio parcial**, em conformidade com os termos estabelecidos na Instrução Normativa.

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. DA SOLICITAÇÃO

6.1.1. Para os pedidos realizados pela Concessionária, a [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#) determina que devem conter algumas informações mínimas, são elas:

CAPÍTULO III

SOLICITAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO

Art. 5º O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pode ser iniciado de ofício pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) ou mediante requerimento da concessionária, por meio de formulário padrão disponibilizado pela Surod.

[...]

§ 4º Quando a solicitação de recomposição for apresentada pela concessionária, o pedido deverá ser preenchido no formulário padrão e deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I - a descrição detalhada do evento ensejador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, objeto do pedido de recomposição, com indicação do momento da ocorrência e demonstração de nexo de causalidade com os impactos apontados;

II - o fundamento contratual que justifica a solicitação de recomposição;

III - a estimativa da variação de investimentos, custos, despesas ou receitas, resultantes do evento ensejador do desequilíbrio, com indicação das fontes de dados e metodologias utilizadas na estimativa;

IV - a documentação comprobatória dos fatos alegados;

V - a proposta de aditamento do contrato, se for o caso;

VI - sugestão da forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos das disposições contratuais e das normas da ANTT; e

VII - outras informações e documentos que a concessionária julgar pertinentes para a análise do pleito. (Grifo nosso)

6.1.2. A tabela a seguir apresenta os elementos submetidos pela Concessionária CCR ViaSul e sua adequação aos elementos detalhados no § 4º da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#):

EM	REQUISITOS	DETALHAMENTO CONCESSIONÁRIA	ANÁLISE SUROD
I	Descrição detalhada do evento ensejador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, objeto do pedido de recomposição, com indicação do momento da ocorrência e demonstração de nexo de causalidade com os impactos apontados	Anexo - Doc. 02 Descrição do evento, integrante em correspondências constantes nos processos SEI nº 50500.173903/2023-41, conforme relatório técnico anexo à carta VS – ADC nº 433/2023 (SEI nº 17419492), bem como documentos da própria Agência contidos no processo SEI nº 50500.010668/2025-69, como a a Deliberação ANTT nº 130/2025.	Atendido - O processo contém uma série de documentos e relatórios que descrevem em detalhes o evento que deu origem ao desequilíbrio.
II	Fundamento contratual que justifica a solicitação de recomposição	Subcláusulas: 20.1.20 e 20.2.4 do Contrato de Concessão, bem como Item 3.2.4 do PER.	Atendido - A subcláusula 20.1.20 atribui à concessionária a responsabilidade pelos riscos decorrentes de eventos classificados como caso fortuito ou força maior, desde que o fator gerador seja segurável no Brasil, à época de sua ocorrência, por no mínimo duas seguradoras. Já a subcláusula 20.2.4 atribui ao Poder Concedente a responsabilidade pelos riscos decorrentes de eventos classificados como caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil, no momento da contratação/renovação da apólice.
III	Estimativa da variação de investimentos, custos, despesas ou receitas, resultantes do evento ensejador do desequilíbrio, com indicação das fontes de dados e metodologias utilizadas na estimativa	ANEXO - Doc. 03 - Estimativa de Investimentos (estimativa inicial encaminhada por meio da carta VS – ADC nº 433/2023, SEI nº 17419483).	Atendido - A concessionária apresentou uma planilha contendo estimativa do desequilíbrio ocorrido pelo aumento extraordinário dos insumos.
IV	Documentação comprobatória dos fatos alegados	ANEXO - Doc. 04 - Documentação comprobatória anexo e conforme reportado no processo SEI nº 50500.183176/2022-49 e correspondências VS – ADC nº 433/2023 (SEI nº 17419483) e VS-ADC nº 532/2024 (SEI nº 25343221).	Atendido - O processo contém uma série de documentos e relatórios que comprovam os fatos alegados.
V	Sugestão da forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos das disposições contratuais e das normas da ANTT	Via "Fator C", conforme previsto no contrato de concessão, em seu item 21.4.2 (ii).	Parcialmente Atendido – O Fator C aplica-se a eventos que afetam exclusivamente receitas de pedágio, receitas extraordinárias ou verbas devidas pela Concessionária. Assim, a priori, considera-se mais adequada a aplicação do Fluxo de Caixa Marginal para a recomposição ora analisada. Ressalta-se que a modalidade de reequilíbrio será avaliada e detalhada durante a fase de Análise Técnica.
VI	Verificação se o pleito é individual ou se tem potencial de se estender a outros contratos, de forma direta ou reflexa.	Direta.	Atendido – Há potencial para que as tratativas em questão subsidiem processos similares de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
VII	Indicação se o pleito já foi apresentado anteriormente e, em caso afirmativo, o resultado da análise anterior.	Pleito apresentado no âmbito do processo SEI nº 50500.173903/2023-41 (previamente a publicação da metodologia da ANTT). Mérito deferido por meio da Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 18625617). Pleito cautelar instruído por meio da carta VS-ADC nº 532/2024 (SEI nº 25343221).	Atendido.

VIII	Informações sobre pleitos semelhantes já analisados e se há alguma posição da ANTT sobre o tema ou temas correlatos.	Mérito deferido por meio da Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 18625617) e possibilidade de reequilíbrio cautelar conforme OFÍCIO CIRCULAR_SEI Nº 711/2025/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 30135634).	Atendido – No âmbito do processo 50500.183176/2022-49, foi reconhecido o mérito da ANTT quanto à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor das Concessionárias de Rodovias, em razão do aumento nos custos de insumos de obras rodoviárias.
IX	Outras informações e documentos que a concessionária julgar pertinentes para a análise do pleito.	I - Saúde Financeira da Concessionária (acúmulo de impactos extraordinários ensejadores de investimentos adicionais: Sinistros de 2024, Pandemia da COVID-19, Aumento Extraordinário dos insumos, etc), conforme informado à Agência por meio da carta VS - ADC nº 532/2024 (SEI nº 25343221); II - Proximidade do próximo reajuste tarifário (ago/25), conforme processo da 6ª Revisão Ordinária atualmente em curso); III - Previsibilidade da possibilidade de reequilíbrio cautelar do pleito em questão, conforme OFÍCIO CIRCULAR_SEI Nº 711/2025/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 30135634).	Atendido.

6.1.3. Após verificação das informações apresentadas, conclui-se que o pedido foi apresentado de forma adequada, contendo todas as informações necessárias para o momento.

6.2. DA ADMISSIBILIDADE

6.2.1. A [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), descreve as seguintes orientações na "Etapa de Admissibilidade" dentro do procedimento administrativo para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e a aplicação de medidas mitigadoras de desequilíbrios, vejamos:

Seção I

Etapa de Admissibilidade

Art. 9º O pleito de recomposição apresentado pela Concessionária deverá ser direcionado à Surod, que realizará uma análise preliminar dos fatos e fundamentos apontados por meio de nota técnica, contendo as seguintes informações:

I - indicação se o pleito já foi apresentado anteriormente e, em caso afirmativo, o resultado da análise anterior;

II - informações sobre pleitos semelhantes já analisados e se há alguma posição da ANTT sobre o tema ou temas correlatos;

III - verificação se o pleito é individual ou se tem potencial de se estender a outros contratos, de forma direta ou reflexa; e

IV - manifestação técnica sobre a admissibilidade do pleito, considerando os fatos narrados e comprovados pela concessionária, de forma sumária e não vinculativa.

Art. 10. Após a análise preliminar, a Surod encaminhará o processo à Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT), que emitirá um parecer sobre a juridicidade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do pleito de recomposição.

Parágrafo único. A Procuradoria Federal analisará os fatos narrados e o enquadramento jurídico, considerando a legislação, as cláusulas contratuais e as regras de alocação de risco.

Art. 11. Após análise jurídica, os autos deverão ser restituídos à Surod, que decidirá sobre a admissibilidade e continuidade do processo ou o seu indeferimento sumário e arquivamento.

§ 1º Em casos de maior complexidade, a Surod poderá convocar a concessionária para audiência antes de decidir sobre a admissibilidade do pleito.

§ 2º Quando dados, informações ou documentos solicitados à concessionária forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela ANTT para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.

§ 3º Da decisão que negar admissibilidade ao pleito de recomposição caberá recurso à Diretoria Colegiada no prazo de 15 (quinze) dias. (Grifo nosso)

6.2.4. Isto posto, considerando que o mérito da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária já foi objeto de análise técnica prévia por esta GEGIR (Nota Técnica SEI nº 5836/2023/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT – SEI nº 18625617), a qual reconheceu a pertinência da medida diante do aumento extraordinário dos insumos necessários à execução das obrigações contratuais, e tendo em vista que a Concessionária apresentou os elementos exigidos pela [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), entende-se que estão atendidos os requisitos necessários à admissibilidade do pleito.

6.2.5. Dessa forma, considerando atestada a conformidade do pleito com as diretrizes estabelecidas pela mencionada Instrução Normativa, esta **GEGIR manifesta-se, de forma sumária e não vinculativa, favoravelmente à admissibilidade do pedido.**

7. CONCLUSÃO

7.1. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta apresentada pela Concessionária Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

7.2. Ressalta-se, ainda, que a presente análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária nos termos das correspondências e demais documentos juntados aos autos, que embora não seja vinculante, tem o condão de subsidiar a análise da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT) e a decisão de admissibilidade a ser realizada pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD.

7.3. Ademais, esclarece-se que a Concessionária declarou expressamente sua adesão aos requisitos previstos no art. 25, § 2º, da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), comprometendo-se com a natureza precária e reversível da medida, bem como com a abstenção de judicializar a questão com o intuito de obstar eventual reversão.

7.4. Finalmente, considerando que a presente análise trata do pedido de admissibilidade, **não cabe, no momento, qualquer apreciação quanto ao valor e a forma de reequilíbrio solicitado.**

8. ENCAMINHAMENTOS

8.1. Será encaminhado ofício à Concessionária CCR ViaSul, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica e do procedimento ora estabelecido.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 23/06/2025, às 20:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 23/06/2025, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33243807** e o código CRC **C4E19B22**.